AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Nº DA SOLICITAÇÃO: MR025707/2025

SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT, CNPJ n. **00.721.175/0001-98**, localizado(a) à SDS Bloco H, 04, Onde se lê "Bl. H", ler Bl. P, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70393-900, representado(a), neste ato, por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO CANDIDO GOMES, CPF n. [redacted] conforme deliberação da (s) Assembléia (s) da Categoria, realizada (s) em 11/03/2025 no município de Brasília/DF;

E

ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ n. 39.251.506/0001-09, localizado(a) à Trecho SCES Trecho 2, conjunto 17parte 01, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70200-002, representado(a), neste ato, por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR, CPF n. [redacted]

E

ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ n. 39.251.506/0002-90, localizado(a) à Quadra CLS 104 Bloco D, LOJA 01, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70343-540, representado(a), neste ato, por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR, CPF n. [redacted]

E

CASA ALMERIA DELIVERY LTDA, CNPJ n. 55.795.194/0001-50, localizado(a) à Quadra CLS 104 Bloco D, LOJA 04 PARTE A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70343-540, representado(a), neste ato, por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR, CPF n. [redacted]

E

WINE GARDEN COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ n. 35.116.878/0001-71, localizado(a) à Quadra SHIS QL 10, lote 24 pontao do lago sul, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71630-100, representado(a), neste ato, por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR, CPF n. [redacted]

nos termos do disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e na Instrução Normativa nº 16, de 2013, da Secretaria de Relações do Trabalho, reconhecem como válido e requerem o REGISTRO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO transmitido ao Ministerio do Trabalho e Emprego, por meio do sistema MEDIADOR, sob o número MR025707/2025, na data de 15/05/2025, às 14:28.

_____, 15 de maio de 2025.

ORLANDO CANDIDO GOMES
Presidente
SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
Empresário
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA

Scanned with CamScanner

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
Empresário
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
Empresário
CASA ALMERIA DELIVERY LTDA

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
Empresário
WINE GARDEN COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

Scanned with CamScanner

Instrumento Coletivo ainda não transmitido, passível de alteração.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2027

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR025707/2025

SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT, CNPJ n. 00.721.175/0001-98, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ORLANDO CANDIDO GOMES;

E

ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ n. 39.251.506/0001-09, neste ato representado(a) por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR;

ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ n. 39.251.506/0002-90, neste ato representado(a) por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR;

CASA ALMERIA DELIVERY LTDA, CNPJ n. 55.795.194/0001-50, neste ato representado(a) por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR;

WINE GARDEN COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ n. 35.116.878/0001-71, neste ato representado(a) por seu Empresário, Sr(a). LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 11 de março de 2025 a 10 de março de 2027 e a data-base da categoria em 01° de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Profissional dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares, Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis do Plano da CNTC(hoje é do plano da CONFEDERAÇÃO DE TURISMO E HOSPITALIDADE). INCLUSIVE a categoria dos trabalhadores nas empresas de refeições rápidas (Fast Food), na base territorial de Brasília**, com abrangência territorial em **DF**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS GORJETAS OPCIONAIS

CONSIDERANDO que a empresa detém a função social de gerar empregos e ajudar a movimentar a economia com a compra e venda de produtos e prestação de serviços, além do pagamento de tributos ao Estado, sendo salutar, portanto, quaisquer medidas que visem à manutenção de sua atividade e, via de consequência, a proteção dos empregos por ela gerados e ainda a manutenção da subsistência do trabalhador;

CONSIDERANDO que o caput do artigo 611-A da CLT diz que "a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei", e que nenhuma das cláusulas constantes do presente instrumento coletivo encontra óbice no rol taxativo de matérias que não poderão ser objeto de negociação, previsto no novo art. 611-B da CLT, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.467/2017;

Scanned with CamScanner

CONSIDERANDO a proposta de unificação dos efeitos do presente acordo abrange todos os empregados das seguintes empresas acordantes **ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 39.251.506/0002-90, **CASA ALMERIA DELIVERY LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 55.795.194/0001-50, **WINE GARDEN COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 35.116.878/0001-71, **ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 39.251.506/0001-09, **CASA ALMERIA PADARIA E GASTRONOMIA LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 45.375.663/0001-29 e **ALMERIA BUFFET E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ. Nº 48.706.250/0001-78, considerando-as em sua totalidade, como empregador único, ante a formação do grupo econômico e de empresas prestadoras de serviços.

CONSIDERANDO os termos da Convenção Coletiva de Trabalho que o empregador sugere ao cliente a taxa de serviço de gorjeta espontânea de no mínimo 13%,

CONSIDERANDO os termos da Ata de Assembleia que é parte integrante do presente acordo coletivo.

CONSIDERANDO os termos da referida Lei 13.419 de março de 2017 sancionada e publicada no Diário Oficial da união, seção 1 e considerando o Artigo 611-A, II e IX da CLT que estabelece prevalência da Convenção e do Acordo coletivo de trabalho quando dispuser, entre outros, sobre bancos de horas e remuneração por produtividade incluída as gorjetas percebidas pelo empregado; as partes qualificadas, com fundamento em expressa autorização constitucional (artigos 7º, XXVI e 8º, III, da CF/88) resolvem celebrar o presente Acordo Coletivo de Trabalho, entabulando nesse sentido o quanto segue:

CONSIDERANDO o disposto no art. 444 da CLT, art. 611-A e 620 da CLT, e que o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, a negociação coletiva de trabalho se sobrepõe às disposições legislativas e que as disposições de Acordos Coletivos se sobrepõem às Convenções Coletivas, as partes acordam, em convalidar os atos praticados pela empresa.

A **EMPRESA** reconhece o **SINDICATO LABORAL** como representante sindical legitimo de seus empregados, e como tal, submete-se às demais disposições das normas coletivas vigentes, não abrangidas ou modificadas pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho e por estarem juntos e cientes firmam o presente acordo coletivo abaixo a seguir:

Parágrafo Primeiro – Art. 457 §3º DA CLT - Considera-se gorjeta não só a importância cobrada pela empresa, como também o serviço ou adicional espontaneamente dado pelo cliente ao empregado.

Parágrafo Segundo – A gorjeta entregue diretamente pelos clientes ou constante nas notas de consumo NÃO CONSTITUI RECEITA PRÓPRIA DOS EMPREGADORES, destinando-se aos trabalhadores e terão seus percentuais, segundo critérios de custeio e de rateio definidos neste ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.

Parágrafo Terceiro – A empresa repassará aos seus empregados as quantias arrecadadas referentes à Taxa de Serviço Opcional de Gorjetas prevista na Clausula 6ª da Convenção Coletiva da Categoria, cujo o percentual sugerido dos clientes é de 13%, após a retenção de 2,6% do total arrecadado, para custeio com despesas de Cartões de Crédito/Débito e demais despesas sobre as gorjetas e em seguida redistribuíra o percentual de 10,4% das gorjetas arrecadadas para os trabalhadores na forma prevista no regimento interno:

A distribuição das gorjetas entre os colaboradores seguirá um critério proporcional, atribuindo-se determinada quantidade de pontos para cada cargo. O valor do ponto será calculado diariamente com base no total arrecadado a título de gorjeta no dia, após a dedução do percentual fixado para encargos e tributos (2,6%).

Parágrafo Ouarto – ESTIMATIVA DE GORJETAS - RECOLHIMENTO DE INSS e FGTS. O recolhimento do INSS e FGTS relativo à estimativa de gorjetas, será calculada com base em 30% do Salário Mínimo Nacional. Essa estimativa não é devida ao empregado servindo exclusivamente de base de cálculo para recolhimento de INSS e FGTS pela empresa em favor do empregado.

Parágrafo Ouinto – Fica acordado que a empresa deverá constar no contracheque do empregado à estimativa de gorjetas para servir de base de cálculo para recolhimento de INSS E FGTS.

Parágrafo Sexto – Os empregados quando em gozo de férias, receberão o pagamento das mesmas como se trabalhando estivessem sem qualquer discriminação ou desvantagem salarial.

Parágrafo Sétimo – As gorjetas opcionais ficam facultadas ao consumidor em efetuar o seu pagamento. As gorjetas de caráter meramente opcional serão arrecadadas e distribuídas, obedecendo à seguinte

Scanned with CamScanner

orientação:

A – A empresa deverá elaborar uma relação de nomes e função, contendo o total arrecadado e destinado a cada empregado.

B – Ouando da contratação de novos empregados a empresa deverá dar ciência aos trabalhadores do valor de salário, da estimativa de gorjetas, bem como entregar-lhes uma cópia desse Acordo Coletivo, para que tenham conhecimento de como será composta sua remuneração, e especialmente, que as gorjetas opcionais serão arrecadadas e distribuídas integralmente aos empregados.

C – FALTAS e SUSPENSÃO - Em caso de faltas e Suspenções recebidas pelos os empregados, NÃO farão jus aos valores das gorjetas correspondentes aos dias de faltas ou suspenções recebidas, bem como relativo ao repouso semanal remunerado.

D – DOS ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - Por decisão da Assembleia, o empregado afastado para tratamento de saúde medica ou odontologica **NÃO participará** do rateio das gorjetas durante o período do seu afastamento, exceto os empregados da empresa ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA, CNPJ nº 39.251.506/0001-09, em que por decisão da assembleia, aprovaram que os atestado médico de até quinze dias, só receberão entre o 6º dia e ate o 15º dia de afastamento.

E – DEMAIS LINCENÇAS – Fica acordado que nos afastamentos de licenças justificadas, os empregados **NÃO farão jus** o recebimento das gorjetas.

F – Além disso as gorjetas serão valoradas diariamente descontados os descontos acima mencionados e obedecerão a pontuação a ser estabelecida em normativo interno.

Parágrafo Oitavo – ASSISTÊNCIA AOS EMPREGADOS DA EMPRESA. A empresa arcará integramente com os valores das mensalidades sindicais de todos os seus empregados abrangidos pelo presente acordo, correspondente a 4% (quatro por cento) calculado sobre o piso mínimo da categoria, por empregado, e recolherá em favor do sindicato acordante, para manutenção dos Serviços assistenciais mantidos pelo sindicato: Consultórios Odontológico, Clinicas Médicas, atividades esportivas e recreativas, e, outras de iniciativas em favor da categoria e de interesse da entidade, podendo este valor sofrer alteração, conforme regulamentado pela Convenção Coletiva de Trabalho. O recolhimento das mensalidades confere aos empregados, bem como aos seus dependentes legais, o direito de utilizar gratuitamente os benefícios assistenciais mantidos pelo Sindicato: Assistência Jurídica nas especialidades do Direito do Trabalho, Civil (pensão alimentícia),Criminal (relacionado ao trabalho) e Previdenciária, e ainda, Assistência Odontológica no consultório do Sindicato, bem como Consultas Médicas através de empresas contratadas para esta finalidade, nas principais especialidades médicas: Clinica Geral, Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Cardiologia, Otorrino, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Fonoaudiologia, Neurologia, Nutrição, Mastologia, Neuropediatra, Infectologista, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.

Parágrafo Nono – TAXA ASSISTENCIAL ANUAL – A empresa assumirá os pagamentos da Taxa Assistencial Anual de todos os seus empregados, no valor correspondente a 5% da sua remuneração, se limitado ao desconto máximo de R$76,24 (setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) por empregado e reverterá em favor da entidade profissional em dados bancários constantes no Parágrafo Décimo Primeiro da presente Cláusula, com os vencimentos em 15/06/2025e 15/06/2026, **SEM NENHUM DESCONTO DOS EMPREGADOS.**

Parágrafo Décimo – O valor acima estipulado estará sujeito à correção, conforme Índices e valores estipulados em Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo Décimo Primeiro – A mensalidade de que trata a presente cláusula deverá ser recolhida ao sindicato até o dia 10 do mês subsequente ao desconto. O não atendimento ao disposto sujeitará a empresa ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) por mês, mais juros de mora de um por cento ao mês, na conta do SECHOSC/DF - BANCO BRADESCO, AGENCIA 1228, CONTA CORRENTE 6GGG0-0 – CNPJ. 00.721.175/0001-G8 - PIX: 00.721.175/0001-G8. Após o recolhimento, a empresa deverá enviar ao sindicato o respectivo comprovante acompanhada da relação de todos os seus empregados, através do E- mail:financeiro.sechosc@gmail.com.

Parágrafo Décimo Segundo – MULTA. Comprovando-se que a EMPRESA descumpriu a qualquer cláusula do presente Acordo Coletivo de Trabalho ou mesmo da Lei 13.419, de 13 de março de 2017, deverá pagar ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) da média apurada da gorjeta por dia de atraso, assegurados em qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa.

Scanned with CamScanner

Parágrafo Décimo Terceiro - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE GORJETAS. Fica estabelecido na ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA à formação da Comissão de controle da arrecadação da taxa de serviços de adicional de gorjetas que será composta por 02(dois) representantes, sendo o **Sr. WILLIAN ALMEIDA DA SILVA** e **RAFAEL GOMES DA SILVA**, escolhido pelos empregados em assembleia geral e outro que será indicado oportunamente pela empresa, ficando as demais empresas do Grupo Economico sem formação de comissão de fiscalização e arrecadação em função do números de funcionários ser inferior a 60 pessoas.

Parágrafo Décimo Ouarto - DIVULGAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE GORJETAS - Fica a empresa obrigada a divulgar mensalmente o valor total da arrecadação das GORJETAS apurada mensalmente, em local de fácil acesso aos empregados, e enviar ao sindicato profissional a relação nominal de seus empregados, para fins de registro e controle da distribuição prevista no presente acordo, no Email constante no parágrafo décimo primeiro.

Parágrafo Décimo Ouinto - DAS ANOTAÇÕES EM CTPS – Fica a empresa obrigada a anotar a estimativa de gorjetas na CTPS dos empregados abrangidos pelo presente acordo e dos novos que vierem a serem contratado na vigência do presente acordo coletivo, conforme determina Artigo 15, II, letra d) da Portaria 671/MTP de 08 de novembro de 2021.

Parágrafo Décimo Sexto - Fica acordado ainda que a empresa poderá pagar as GORJETAS através de depósitos em conta salário ou corrente dos empregados, sem prejuízo de outra forma de pagamento legalmente acordada.

Parágrafo Décimo Sétimo - Dessa forma, fica acordado nos termos do art. 611-A, inciso IX da CLT e autorizado pela Assembleia Geral dos Trabalhadores a celebração do presente **ACORDO COLETIVO DE TRABALHO**, onde os trabalhadores pleitearam o controle e gestão de seus próprios recursos, bem como o recebimento das mesmas. Assim sendo, aprovaram o presente na forma de recebimento por estimativa, renunciando recebe-las em folha de pagamento. Nesses termos o recolhimento de INSS e FGTS será efetuado pela empresa referente à estimativa de gorjeta com base nos percentuais descritos no Parágrafo Ouarto da Presente Cláusula, tendo como base o valor do Salário Mínimo Nacional.

Parágrafo Décimo Oitavo – Dessa forma, todos os empregados abrangidos pelo presente acordo assinarão o documento e possuirão uma via do mesmo, assim como deverá ser entregue a todo novo trabalhador que vier a ingressar na empresa após a celebração e durante a vigência do presente acordo coletivo.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO

A empresa poderá conceder vale transporte aos seus empregados, na periodicidade diária, semanal, quinzenal ou mensal através de depósito em cartão ou em dinheiro, mediante transferência e/ou depósito bancário para conta vinculada ao empregado, tendo em vista a dificuldade e precariedade do Transporte Público do DF e Cidades Vizinhas do Entorno de Goiás.

Parágrafo Primeiro - O fornecimento do vale transporte em dinheiro não possui natureza salarial, não integrando esse benefício ao salário para qualquer efeito legal, tendo em vista a necessidade desde já reconhecida.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA QUINTA - BANCO DE HORAS

A carga horária do empregado poderá também ser reduzida segundo as necessidades da empresa, sem desconto salarial, desde que reposta pelo empregado dentro do mesmo lapso temporal a que se refere à cláusula primeira. Essa redução poderá ser feita gradualmente, reduzindo-se horas de trabalho em dias de

Scanned with CamScanner

menor atividade, ou até mesmo, a critério da empresa, reduzindo-se toda a jornada diária, situação sempre em que o empregado será dispensado por um dia ou mais, dependendo de suas atividades. Também poderá a empresa, com o sistema de banco de horas, praticar a compensação antecipada, que permitirá a redução da jornada diária de trabalho, para reposição futura, não superior a 180 (cento e oitenta) dias, dispensando, conforme o caso, o empregado, mais cedo ou este podendo começar o trabalho mais tarde.

Parágrafo Primeiro - As horas acumuladas no BANCO DE HORAS serão pagas como horas extras, nas seguintes circunstâncias:

1) Caso em que ocorra desligamento do empregado, por sua iniciativa ou não;

2) Afastamento do empregado por mais de 15 (quinze) dias, que implique em benefício previdenciário;

3) Quando as horas acumuladas no BANCO DE HORAS ultrapassarem as 40 (quarenta) horas mensais:

4) No caso de rescisão contratual, sem que tenha havido a compensação integral da jornada de trabalho, fará o empregado jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.

Parágrafo Segundo - Os empregados que até a presente data, ainda estiverem devendo horas à empresa, caso não sejam compensadas no prazo máximo de 180 dias, a contar desta data, ficam automaticamente dispensados de repô-las.

Parágrafo Terceiro - A empresa não poderá descontar horas negativas no caso de desligamento do empregado.

Parágrafo Quarto - O controle da jornada de trabalho do empregado deverá ser através de relógio de ponto, preferencialmente. Contudo, para efeito de comprovação de que as horas excedentes na jornada estarão creditadas no BANCO DE HORAS, as mesmas deverão ter sido autorizadas pelo superior imediato, e o empregado terá a cópia deste lançamento.

Parágrafo Quinto - Através deste sistema de BANCO DE HORAS, o empregado de comum acordo com a empresa, poderá acumular suas horas e não as compensar dentro do prazo estipulado, mas, num outro momento que for mais oportuno ou do seu interesse, nesses casos deverá ser formalizado o pedido através de documento.

Parágrafo Sexto - COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. A partir da vigência do presente acordo, as horas extras trabalhadas em um dia poderão ser compensadas em até 180 (cento e oitenta dias) após a sua realização, de comum acordo entre as partes. Caso contrário, findo este prazo, as mesmas serão pagas aos empregados em contracheque acrescidas de 50%.

Parágrafo Sétimo - No período de 30 dias, se ultrapassar o limite de 40 horas dentro do mês, as demais horas deverão ser pagas ao empregado no último dia útil do mês em curso acrescidas de 50%.

Parágrafo Oitavo - Mensalmente serão informados aos empregados os números de horas a crédito ou a débito acumuladas no Banco de Horas. Horas a crédito são aquelas trabalhadas e ainda não compensadas e hora a débito são aquelas não trabalhadas e que serão repostas.

Parágrafo Nono - O intervalo para repousos e refeições deverá ser respeitado, não sendo considerado para os fins de Banco de Horas.

Parágrafo Décimo - Os eventuais atrasos ou faltas não serão considerados para os fins do Banco de Horas, ainda que o empregado tenha saldo a crédito, não poderá dispor das mesmas para justificar falta ou atrasos, constituindo esse procedimento em falta punível, com as penalidades previstas na CLT.

Parágrafo Décimo Primeiro - Fica estabelecido que uma hora extra trabalhada, corresponderá à uma hora e trinta minutos de descanso no banco de horas.

Parágrafo Décimo Segunda - A empresa fornecerá ao empregado à segunda via do comprovante do número de horas trabalhadas.

Parágrafo Décimo Terceiro - As horas extras trabalhadas e acumuladas no banco de horas deverão, no prazo máximo da vigência do presente acordo, ser compensadas ou pagas em dinheiro no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Scanned with CamScanner

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - DOS EVENTOS

Considera-se evento qualquer acontecimento previamente coordenado com o time Comercial de Eventos, desde que formalizado por meio de um termo de responsabilidade de comanda individual ou um contrato firmado junto ao restaurante.

Parágrafo Primeiro – As gorjetas provenientes de eventos serão rateadas entre todos os colaboradores e incorporar-se-ão ao montante geral e seguirão os seguintes critérios de distribuição:

1,5% para a equipe comercial;

2,6% para encargos e tributos;

8,9% para o rateio geral.

Parágrafo Segundo – Nos casos em que for necessária dobra de eventos – ou seja, quando um colaborador for convocado para atuar em eventos além da sua jornada regular – a contraprestação poderá ocorrer através do Banco de horas, com a compensação do período trabalhado em momento oportuno; pagamento do respectivo adicional a título de horas extras; ou Pagamento por diárias, de acordo com a relação de valores abaixo e equipe montada conforme a necessidade do evento.

TABELA DE VALORES DE DIÁRIA POR FUNÇÃO	
FUNÇÃO	VALOR DA DIÁRIA (R$)
CHEFE DE COZINHA	200,00
MAÎTRE	200,00
LÍDER DE SALÃO	150,00
LÍDER DE COZINHA	150,00
GARÇOM , CUMIN e HOSTESS	135,00
BAR	135,00
COZINHEIROS	135,00
SERVIÇOS GERAIS	110,00

Parágrafo Terceiro – As diárias não integrarão o salário em qualquer hipótese e não servem de base de cálculo de nenhum benefício a teor do disposto no art. 457, § 2º e 4º da CLT.

Parágrafo Ouarto – Somente farão jus ao recebimento de gorjeta os colaboradores com vínculo empregatício com a empresa signatária excluindo-se os colaboradores eventuais (freelancers).

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTOS DE SERVIÇOS EXTRAS

Fica acordado entre trabalhadores e empresa que os Serviços Extras além da jornada habitual contratual, serão pagos com no mínimo o valor do dia trabalhado em dobro.

Parágrafo Primeiro – Os serviços extras a que se refere o caput desta cláusula, quando realizados de forma esporádicas dentro do estabelecimento do empregador, por trabalhadores que não compõe o seu quadro regular de trabalho, deverão serem previamente acordado os valores entre trabalhador e empresa, ficando proibido que dos valores pagos, serem deduzidos do montante das gorjetas arrecadas dos empregados.

Scanned with CamScanner

Parágrafo Segundo – Os pagamentos de serviços extras não possuem natureza salarial, não integrando esse benefício ao salário para qualquer efeito legal, tendo em vista a excepcionalidade dos serviços pelas partes acordantes.

CLÁUSULA OITAVA - DO GRUPO ECONÔMICO

Os empregados registrados em um EMPREGADOR do grupo econômico, poderão prestar serviços em outro EMPREGADOR indicado no preâmbulo do presente Acordo, em caráter excepcional, para exercer as mesmas funções, atribuições e responsabilidades, sem alteração da respectiva remuneração e jornada de trabalho, para execução de serviço de natureza inadiável e pontual.

Parágrafo Único – O deslocamento mencionado na presente cláusula, não enseja violação ao disposto no art. 468 da CLT.

CLÁUSULA NONA - PRINCIPIO DA ADESÃO

O presente acordo Coletivo de Trabalho abrange e abrangerá os atuais empregados e aqueles que forem admitidos durante a vigência do presente acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONCESSÃO DE FOLGA EXTRA MENSAL EM SUBISTUTIÇÃO AOS FERIADOS

A empresa poderá conceder uma folga extra mensal, além das demais folgas semanais já concedidas, em substituição aos feriados trabalhados pelo período de até 180 dias, antes ou depois dos feridos trabalhados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REGISTRO E AROUIVAMENTO NA SRTE/DF

O presente Acordo Coletivo de Trabalho deverá ter uma via depositada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Distrito Federal, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, tendo validade pelo prazo de 02(dois) anos, a contar de 11/03/2025 a 10/03/2027, podendo ser prorrogado ou revogado por outro acordo coletivo, de comum acordo entre as partes acordantes. Por ter natureza jurídica de salário na remuneração dos empregados, a revogação do presente Acordo deverá ser submetida à deliberação dos empregados em Assembleia Geral, com assistência sindical, nos termos do Art. 468 da CLT. E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, destinando-se uma via para a empresa e outra para o sindicato acordante.

}

ORLANDO CANDIDO GOMES
PRESIDENTE
SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
EMPRESÁRIO
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA

Scanned with CamScanner

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
EMPRESÁRIO
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
EMPRESÁRIO
CASA ALMERIA DELIVERY LTDA

LUIZ AUGUSTO BOLOGNANI DE SOUZA JABOUR
EMPRESÁRIO
WINE GARDEN COMERCIO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

ANEXOS

ANEXO I - ATA

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA

Anexo (PDF)

ANEXO IV - ATA

Anexo (PDF)

Scanned with CamScanner